

주의 요구 / 개선 요구 / 통 보

1. 제 목 : 대외 공개 정보목록 개인정보 등 비식별 조치 강화 필요
2. 소관부점 : 경영지원실, 정보시스템실(정보보안부), 가계기획처, 조세채권관리처, 기업자산인수처, 국유재산기획처, 수도권서부개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

경영지원실은 「업무분장세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제10조 제1항 제1호에 따라 공공기관 정보공개 등 각종 행정업무를 수행하는 총괄 부점이며

정보시스템실 내 정보보안부는 세칙 제14조 제3항 제2호에 따라 정보보호업무를 총괄하고 있고

가계기획처는 세칙 제14조 제22호에 따라 공사 무담보채권 관리 업무 관련 전산 등 업무 개선을 담당하고 있으며

조세채권관리처는 세칙 제19조 제1호 및 제6호에 따라 압류재산 매각대행업무 총괄 및 관련 지원 업무를 수행하고 있고

기업자산인수처는 세칙 제21조 제4호 및 제8호에 따라 구조조정 자산(선박, 회생기업자산 제외)의 정리·임대 및 관리업무와 관련된 그 밖의 업무를 담당하고 있으며

국유재산기획처는 세칙 제24조 제1항 제6호에 따라 국유재산 업무 관련 전산 등 업무 개선을 수행하고 있고

수도권서부개발처는 세칙 제34조 제1호에 따라 준공재산 임대·시설 관리 관련 내규 및 전산관리 업무를 담당하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」(이하 “정보공개법”이라 한다)에 따르면 공공기관은 보유·관리하는 정보에 대한 공공기관의 공개 의무 등을 준수함으로써 국민의 알권리를 보장하고 국정(國政)에 대한 국민의 참여와 국정 운영의 투명성을 확보하여야 하며

공사에서는 「정보공개처리요강」 제6조 제1항에 따라 경영지원실이 정보공개 업무를 총괄하면서 정보공개시스템(정부 정보공개 포털, open.go.kr) 등을 통해 [표 14]와 같은 흐름에 따라 정보목록(문서 제목) 공개업무를 수행하고 있다.

[표 14] 공사 정보목록 공개 업무처리 흐름도

“기재 생략”

한편, 「개인정보 보호법」 제2조 제1호에 따르면 개인정보¹⁾로서 공개될 경우 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다고 인정되는 정보와 정보공개법 제9조 제1항 제7호에 따라 법인, 단체 또는 개인(이하 “법인등” 이라 한다)의 경영상·영업상 비밀에 관한 사항으로서 공개될 경우 법인등의 정당한 이익을 현저히 해칠²⁾ 우려가 있다고 인정되는 정보(이하 “개인정보 등” 이라 한다)는 공개하지 않도록³⁾ 되어 있고

「개인정보 보호법」 제29조에 따르면 개인정보처리자⁴⁾는 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 내부관리계획 수립, 접속기록 보관 등 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 및 물리적 조치를 하여야 한다.

이러한 내용은 공사 「개인정보 및 신용정보 보호세칙」(이하 “개인정보 보호세칙” 이라 한다) 에도 잘 반영되어 있는데, 개인정보 보호세칙 제7조

-
- 1) 살아있는 개인에 관한 정보로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 정보
가. 성명, 주민등록번호 및 영상등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보
나. 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 정보
다. 가목 또는 나목을 가명처리*함으로써 원래의 상태로 복원하기 위한 추가 정보의 사용·결합 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없는 정보
※ 가명처리: 개인정보의 일부를 삭제하거나 일부 또는 전부를 대체하는 등의 방법으로 추가 정보의 사용·결합 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없도록 처리하는 것을 말함
 - 2) 준공재산 또는 국유재산 대부계약의 경우 법인·단체명의 공개가 법인등의 정당한 이익을 현저히 해치기 어렵다고 볼 수 있으나, 채무조정·압류재산 공매 대행·변상금 부과·일부 기 업지원 관련 업무 등은 법인등에 부정적인 정보가 될 수 있음
이에 채권관리·조세정리·국유재산시스템에서 법인명도 기본적으로 마스킹 처리를 하도록 운영하고 있고 구조조정자산 인수 시에도 결재문 제목에 빠짐없이 마스킹 처리를 하고 있는 것으로 파악됨
 - 3) 이는 결재문 본문 등 ‘원문’의 공개 또는 비공개 처리와 관련한 판단 기준이며, ‘정보목록’ 공개는 매년 행정안전부에서 모든 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관을 대상으로 시행하는 정보공개 종합평가에 따라 수행하는 업무로서 ‘원문’ 공개와 ‘정보목록’ 공개는 정보공개 종합평가에서 각각 독립적인 평가지표로 운영되고 있음
 - 4) 업무를 목적으로 개인정보파일을 운용하기 위하여 스스로 또는 다른 사람을 통하여 개인 정보를 처리하는 공공기관, 법인, 단체 및 개인 등을 말함

에서 공사 개인정보 보호책임자(정보보안부장)는 개인(신용)정보 관리 및 보호 실태와 관행에 대한 정기적인 조사 및 개선, 개인(신용)정보 유출 등 방지를 위한 내부통제시스템의 구축, 개인(신용)정보 보호 교육 계획의 수립 및 시행 업무를 담당하고 있다.

따라서, 정보공개 업무 총괄부점에서는 정보공개법에 따른 비공개 사유 설정과 별개로 공사가 생산·접수 처리하는 문서의 제목이 정부 정보공개 포털(open.go.kr)에 정보목록의 형태로 공개된다는 사실을 전 직원이 알 수 있도록 교육을 하여야 하고, 정보목록 공개 시에는 개인 정보 등에 대한 비식별 처리여부를 누락 없이 점검하여야 하며

정보보호업무 총괄부점은 개인정보 관리 및 보호 실태와 관행 정기 조사 및 개선, 개인정보 유출 등 방지를 위한 내부통제시스템 구축, 개인정보 보호 교육 등을 통해 공사가 보유 중인 개인정보에 대한 사전적·사후적 조치에 만전을 기하여야 하고

공사 주요업무 전산(이하 각각 “채권BPM”, “조세BPM”, “국유BPM”, “공공BPM”이라 한다)을 담당하는 부점에서도 개인정보보호 강화를 위해 주기적으로 업무전산 기능을 점검·개선하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 올해 정부 정보공개 포털 등에 공개 대상으로 검토 예정⁵⁾인 생산문서 목록 약 95만 건⁶⁾ 중 약 44만 건을 표본⁷⁾ 점검한 결과

5) 본 검토의 방향이 향후 공사(직원)에 문제가 될 만한 부분을 예방하기 위함임을 고려하여 올해 검토대상인 자료로 점검을 수행하였으며, 국유재산기획처와 수도권서부개발처에서 각각 2022년 11월초와 2022년 10월초 수행한 개인정보 등 보호 강화 관련 전산개선 노력 및 현황 등도 반영할 필요가 있었음

또한, 금번 검토자료 중 개인정보 비식별 조치에 문제의 소지가 있다고 판단되는 문서 제목을 정부 정보공개 포털에서 검색해본 결과, 과거 공개 처리된 문서 제목에서도 동일한 문제가 발견되어 부적정 사례라는 결론에 영향을 주지는 않음

[표 15]와 같이 문서 제목에 개인정보 등이 부적정하게 비식별 처리된 사례 약 10만 건이 확인되었고, 개인정보에만 국한(법인명·단체명 제외) 하더라도 약 8만 건의 문서 제목에 비식별 처리가 적정하게 되어있지 않은 상태인 것으로 확인되었다.

[표 15] 공사 문서 제목 개인정보 등 비식별 처리 부적정 현황

(단위: 건)

구 분	점검 대상 건수	점검 이행 건수	부적정* 사례 건수
-----	----------	----------	------------

“기재 생략”

또한, [표 16]과 같이 개인정보 등 비식별 조치가 적정하게 처리되지 않은 주요 업무별 대표 사례가 확인되어 각 업무전산을 통한 추가적인 통제가 필요한 것으로 확인되었으며, 과거 문서 제목에 개인정보 등 포함 여부를 제대로 확인하지 않고 정보목록을 외부로 공개했던 전례를 감안할 때, 올해에도 특별한 주의를 기울이지 않을 경우 [별표 3] “공사 주요 사업부문별 대외 공개 문서 제목 부적정 예시”와 같이 공사가 보유 중인 개인정보 등을 유출⁸⁾할 우려가 있었다.

6) 2022. 9. 1.~2022. 12. 31.까지 공사 쏘 부점에서 생산한 문서 목록 약 105만 건의 90.5%를 차지하는 주요 사업과 관련한 문서 목록 건수임

7) 문서 제목에서 업무별 주요 키워드로 원 자료를 1차 정제한 후, 주요 키워드를 포함한 문서 개수 비중이 업무별 점검대상의 1% 이상을 차지하거나 문서 개수 비중이 낮더라도 연체, 체납, 독촉 등의 부정적인 키워드를 포함하고 있는 업무 추가 점검

8) <법무법인 검토의견(2023. 4. 27.)> 공사가 예시로 든 문서 제목에 포함된 정보 중 망자와 법인명을 제외하고는 모두 「개인정보보호법」에서 정의하는 개인정보에 해당하고, 일부 마스킹 처리가 된 정보를 일종의 가명정보로 보더라도 「개인정보보호법」에서는 이 또한 개인정보로 보고 있으며, 가명정보와 함께 특정 사안을 식별하기 위한 값(국유 고객번호, CIF번호, 채권 관리번호 등)이 기재되어 있는 것은 특정의 용이성을 높이는 경우에 해당함
(※ 참고로 본 조치요구서 상 가명정보 처리된 정보가 단독으로 표출된 경우는 부적정 사례에 미포함)

[표 16] 공사 주요 업무별* 개인정보 등 비식별 조치 부적정 대표 사례

(단위: 건)

구 분	대표 사례	점검 이행 건수	부적정 사례 건수
-----	-------	----------	-----------

“기재 생략”

한편, 정보목록 공개 업무가 경영지원실 주도로 처리되는 과정에서 각 사업본부별 선임부점을 포함한 현업부점에서는 1년에 1차례 문서 제목에 대한 비공개 처리 필요성만을 단순 확인하는 수준으로 해당 업무를 처리하고 있었으며, 총괄부점에서도 이에 특화된 전사적 차원의 교육 및 안내를 정기적으로 하지 않아 정보목록 공개업무 전반에 대한 직원들의 이해가 부족한 것으로 확인되었고

개인정보 보호교육 자료에서도 해당 업무에 대한 내용은 확인되지 않았으며, 개인정보 보호세칙 제45조⁹⁾에서 규정하고 있는 개인정보 마스킹 등 표시제한 관련 별도 지침서도 개인정보보호위원회에서 발간한 가명정보 처리 가이드라인 자료일 뿐, 공사 업무 처리내용 등이 반영된 자체적인 지침은 마련되어 있지 않은 상태인 것으로 확인되었다.

한편, 이러한 개인정보가 외부로 공개되어 결국 권한 없는 자가 열람할 수 있는 상태에 놓여있는 것은 위험성이 높다고 판단되고 가명정보를 불특정 제3자에게 공개하는 것을 사실상 금지하는 것이 개인정보보호위원회의 입장임을 고려할 필요가 있음

- 9) 개인정보 보호책임자는 개인정보 처리를 목적으로 개인정보의 조회, 출력 등의 업무를 수행하는 과정에서 개인정보 보호를 위하여 개인정보를 마스킹하는 등 표시제한 조치를 할 수 있으며, 표시제한 조치를 위해 필요한 세부사항은 별도로 정한 지침서에 따름

[소관부점 의견] 경영지원실 등 7개 부점은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 세칙에 따라 각 부점별로 정보목록 공개업무 전반에 대한 교육, 관련 개인정보 보호 교육, 주요업무 전산 개선 등의 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

경영지원실장은 공사 정보목록(문서 제목)을 공개하는 경우 불필요한 개인정보 등이 포함되지 않도록 검토를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바라며(주의)

정보목록 공개업무에 대한 안내 자료를 작성하여 전 직원 및 신입 직원을 대상으로 정기적인 교육을 실시하고, 개별 직원¹⁰⁾이 관련 업무 내용을 잘 알지 못하거나 문서함 검색 등 단순 업무편의를 위해 문서 제목에 개인정보 등을 포함하는 사례를 최소화하는 방안을 마련하는 한편, 공사의 방대한 정보목록 공개 건수¹¹⁾를 감안하여 공개대상 검토 주기를 단축¹²⁾하는 방안을 검토하시기 바랍니다.(개선)

정보시스템실장(정보보안부장)은 대외적으로 공개되는 공사 문서 제목 중 「개인정보보호법」상 문제의 소지가 될 수 있는 사항을 개인정보 보호 교육 자료에 추가하여 개인정보 유출의 위험성에 대한 직원의 자의적인

10) 금번 감사실시 과정에서 전산으로 마스킹 처리가 되도록 세팅이 되어 있는 업무임에도 편의성 등을 위해 개인정보 등을 문서 제목에 수기로 입력한 경우가 일부 발견되었으나, ①대부분 정보목록 공개업무 자체를 몰랐던 점, ②특정 지번 관련 연계 정보가 지나치게 많아 간혹 업무처리에 물리적 한계가 발생할 수 있는 점, ③전체 부적정 건수 대비 업무 처리 편의 등 관련 발생 건수 비중이 높지 않은 점 등을 고려하여 개별부점에 대한 주의 요구는 하지 않음 (관련 부점 앞 내용은 공유함)

11) 연간 문서 생산량(약 300만 건)에 2023년도 정보목록 공개율 목표치(80%) 적용 시 공개 검토대상 건수는 약 240만 건임

12) 금번 특정감사 교차감사 기관인 한국주택금융공사에서는 정보목록 공개대상 검토를 분기별로 수행 중인 것으로 확인함

판단¹³⁾을 최소화할 수 있도록 하고, 공사 업무내용 및 특성을 반영한 개인정보 표시제한 처리 지침을 마련하시기 바랍니다.(개선)

가계기획처장, 조세채권관리처장, 기업자산인수처장, 국유재산기획처장, 수도권서부개발처장은 업무별 개인정보 등 비식별 조치 부적정 처리 대표 사례와 예시 사례 관련 마스킹 처리 기능을 적용함으로써 전산 통제를 강화하고(개선)

표본으로 점검한 업무 외에도 개인정보 보호가 필요한 업무가 없는지 점검하여 추가적인 통제 방안을 마련하는 등 적절한 조치를 하시기 바랍니다.(통보)

13) 금번 감사실시 과정에서 단순 이름 노출이 개인정보 유출에 해당할 수 있는지에 대한 질의 등이 접수되기도 한 반면, 어떤 직원들은 문서 제목에 전산 통제 기준을 초과하는 수준으로 전체 마스킹 처리 또는 개인정보 등을 삭제한 경우도 다수 확인되어 개인정보 유출 위험성에 대한 개인별 인식 차이가 발생하고 있음을 확인함

[별 표 3]

공사 주요 사업부문별 대외 공개 문서 제목 부적정 예시

문서 제목	비고
-------	----

“기재 생략”